

1

Redressement judiciaire

ABSENCE DE CESSATION DES PAIEMENTS

Demandé par :

- L'entreprise-45 jours après cessation des paiements
- Créanciers par demande au tribunal
- Procureur

Jugement d'ouverture

- Fixe les dates de cessation des paiements
- Fixe la durée de la période d'observation 6 MOIS MAX

Nomination des intervenantes

- Juge commissaire
- Mandataire judiciaire
- Administrateur judiciaire, si +20 salariés et CAHT >3M euros
- + Désignation par les salariés de leur représentant

Etablissement du plan de redressement

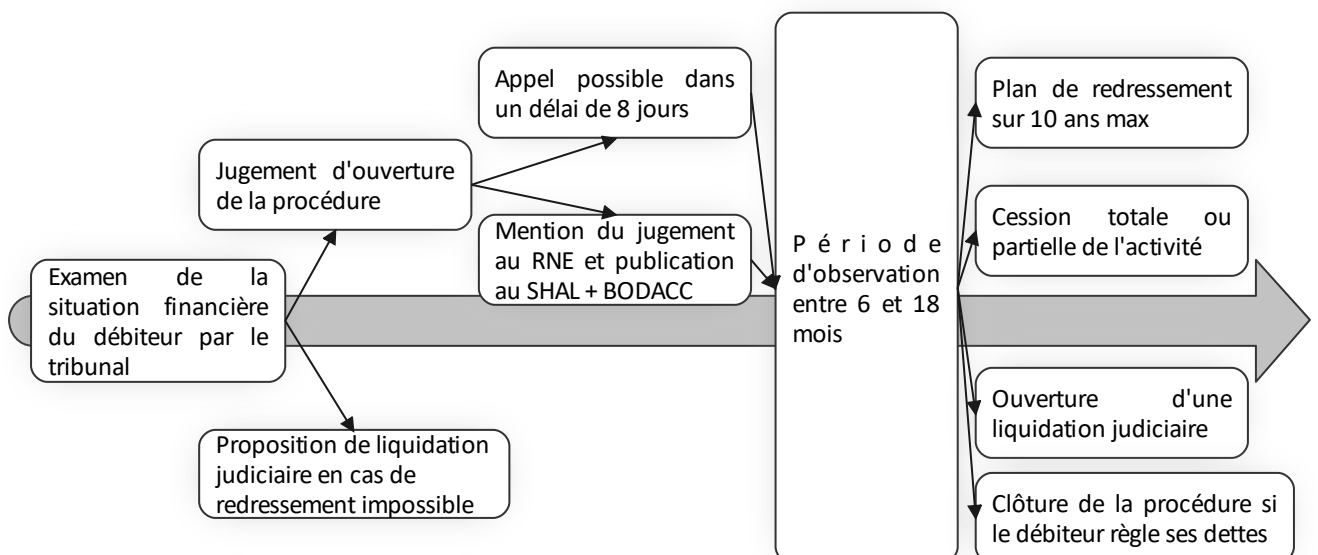
Execution du plan de redressement

Si situation aggravée

Procédure de liquidation judiciaire

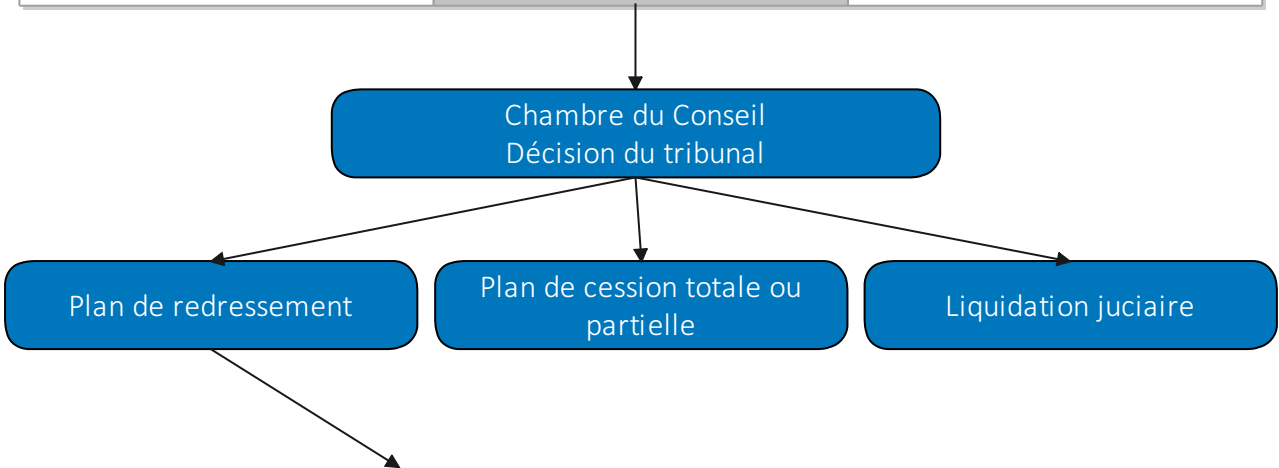
2

Procédure de redressement judiciaire



L'entreprise poursuit son activité. Elle est gérée par l'admin. judiciaire avec/sans le dirigeant.
L'ouverture de la procédure entraîne la suspension des poursuites.

	Régime général	Régime simplifié
Durée période d'observation	6 mois	4 mois
Renouvellement	1 fois pour 6 mois MAX 18 mois	1 fois pour 4 mois
Nécessite	Elaboration d'un bilan économique et d'un plan de redressement	
Option		Passage au régime réel à tout moment



Le plan de redressement peut prévoir des licenciements nécessaires à la survie de l'entreprise. Le jugement spécifie le nombre de licenciement autorisé, leur activité, leur catégorie.
Si plan de cession, les salariés non licenciés deviennent les salariés du nouveau dirigeant.